

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/1019

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תקופת כהונה של יועץ משפטי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 167 1. בפקודת העיריות¹, בסעיף 167, בסופו יבוא :

- "(ו) היועץ המשפטי ימונה לתקופת כהונה של חמש שנים, ורשאית המועצה, ברוב חבריה, לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת; על מינוי היועץ המשפטי לתקופת כהונה נוספת לא יחולו הוראות סעיף קטן (א2).
- (ז) הוראות סעיף 171 לא יחולו על הפסקת כהונתו של היועץ המשפטי בתום התקופה לה מונה לפי סעיף קטן (ו)."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא לקבוע הוראות בדבר משך כהונתם של היועצים המשפטיים ברשויות המקומיות, בהתאם למתווה הכללי אשר גובש על ידי משרד המשפטים יחד עם נציבות שירות המדינה לגבי הגבלת כהונה בכלל המשרות הבכירות בשירות המדינה.

הרציונל בהגבלת כהונה של עובדים בכירים חשוב במיוחד במשרה של יועצים משפטיים כשבשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בתפקידם ובמעמדם של היועצים המשפטיים, וכן בשל כך שבתפקידם זה היועצים המשפטיים חולשים על כלל מחלקות העירייה והם באופן טבעי בעלי משקל בהחלטות מקצועיות רבות ובהם החלטות רוחב בכל תחומי העירייה, לרבות תכנון ובנייה, כספים, וכד' כך שבמהלך כהונה ארוכה באותו תפקיד ובאותה רשות מקומית יכול להיווצר מצב בו היועץ המשפטי צובר עמדת כוח רבה אשר עלולה לחטוא למטרת התפקיד של ייעוץ משפטי.

בהתאם לכך, מוצע להגביל את תקופת הכהונה של היועץ המשפטי של רשות מקומית המתמנה לפי פקודת העיריות (אשר חלה בעניין זה גם על מועצות מקומיות) ל-5 שנים, והארכה ל-5 שנים נוספות בהתאם להחלטת מועצת הרשות המקומית, כשמספר שנים אלו הם פרק זמן המאזן בין הרצון לאפשר ותק בתפקיד ובין הרצון להגביל את כהונת העובד בהתאם לרציונל העומד במתווה הכללי של משרד

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

המשפטים ונציבות שירות המדינה להגבלת כהונה ובפרט בתפקיד של יועץ משפטי, כשבסיום התקופה יוכל היועץ המשפטי להתמודד על תפקיד דומה בשירות הציבורי או ברשויות אחרות, כך שהצעת החוק תמנע סטגנציה ברשויות ותסייע לרענן את המערכת בשירות המשפטי בכלל ובלשכה המשפטית בה מכהן היועץ המשפטי, בפרט.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (פ/5671/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)